



Direction des Grandes Entreprises

Division

N.I.F : A 0707219 F

N° 18.6/0252/DGI/DGE/DCO/MN/2026

TRANSMIS copie pour information à :

- Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises
- Monsieur le Chef de Division Appoint
- Monsieur le Chef de Division Gestion
- Monsieur le Chef de Division Secteurs Stratégiques
- Monsieur le Chef de Division Contrôle Fiscal
- Monsieur le Chef de Division du Recouvrement

(TOUS) à KINSHASA/GOMBE.-

**Objet : Notification de la décision
relative à la réclamation
N°18.6/177/2026**

Au FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
109, Avenue WAGENIA

à **KINSHASA/GOMBE**

Messieurs,

Je viens, par la présente, vous notifier la décision n° **18/0252/DGI/DGE/DAC/KAS/2026 du 14 juillet 2026**, de Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises, relative au réexamen de votre réclamation enregistrée sous le n° **18.6/177/2026**.

Veuillez agréer, **Messieurs**, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Chef de Division du Contentieux

Roger DIKUENDA MWAMBA



FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ENREGISTREMENT PUBLIC
DIRECTION GÉNÉRALE
du le... **22 JUL 2026**
registre N°... **1744/07**
receptionné par... **NDAYA**
nature:...



Direction des Grandes Entreprises

Directeur

N.I.F : A 0707219 F

DECISION N° 18/0252/DGI/DGE/DCO/KAS/2026
RELATIVE A LA RECLAMATION N° 18.6/177/2026

Le Directeur des Grandes Entreprises,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 174 ;

Vu la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu le Décret n° 017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la Direction Générale des Impôts, tel que modifié et complété à ce jour, notamment son article 18 ;

Considérant les droits mis à charge de l'Etablissement Public FONDS DE PROMOTION CULTURELLE, FPC en sigle, Numéro Impôt **A1204480J**, d'un montant global de **121.883,00 FC**, portés par l'AMR (B) n° 87970 du 11 juin 2026, issu de la notification n° 18.7/312/DGI/DGE/DIR/PST/WEB/2026 du 28 mai 2026 relative aux frais de poursuite sur base de la contrainte n° 18.7/8106/DGI/DGE/DIR/2026 du 27 mai 2026 ;

Considérant la réclamation introduite par le contribuable susnommé, suivant sa lettre n° 468/FPC/DRHG/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 24 juin 2026, contre les pénalités sus évoquées, et enregistrée sous le n° 18.7/177/2026 ;

Considérant le rapport d'instruction de la Division du Contentieux qui établit la recevabilité de la réclamation et conclut, suite aux éléments recueillis, aux observations de la requérante, ainsi qu'aux considérations contenues dans la notification pré-rappelée de la Division Recouvrement, Service à l'origine desdits frais de poursuites; après analyse, que les droits repris dans l'AMR (B) en cause sont fondés pour existence du retard dans le paiement ;

Considérant que le FONDS DE PROMOTION CULTURELLE allègue avoir acquitté intégralement les pénalités au mois de janvier 2022 qui lui sont simultanément réclamées par un nouvel AMR pour le même montant constituant le double emploi susceptible d'entraîner un paiement indu au préjudice de son institution ; contrairement à l'Administration des Impôts qui confirme avoir émis la contrainte n° 8106 du 27 mai 2026 pour recouvrer un total de 4.062.775,00 FC, base sur laquelle 3 %, soit 121.883,25 FC, sont appliqués et réclamés au titre des frais de poursuites querellés ;

Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 100 de la Loi n° 004/2003 susmentionnée qui sous-tendent qu'en matière de recouvrement forcé, les poursuites exercées à l'encontre des redevables entraînent, *à leur charge*, des frais proportionnels au montant des impôts et autres droits dus ainsi qu'à celui des pénalités, selon les pourcentages ci-après : - Commandement 3%, - Saisie 5 % et Vente 3 %. Les frais de poursuites visés à l'alinéa ci-dessus sont établis par le service de recouvrement compétent et réclamés, au profit de l'Administration des Impôts, par voie d'Avis de mise en recouvrement » ;

En l'espèce, étant donné que ces frais de poursuites représentent une pénalité pour la non-exécution spontanée de l'obligation de paiement en contrepartie des actions du recouvrement mises en œuvre pour obtenir le paiement des AMR échus, leur mise en recouvrement n'enfreint aucunement les dispositions légales.

Par ces motifs ;

DECIDE :

Article 1^{er} : Le rejet de la réclamation enregistrée sous le n° 18.6/177/2026 introduite auprès de l'Administration des Impôts contre les frais de poursuites repris dans l'AMR (B) n° 87970 du 11 juin 2026 d'un montant total de **121.883, 25 FC**, pour motivations non fondées justifiées.

Article 2 : Le Chef de Division du Recouvrement est chargé de poursuivre les droits dus.

Article 3 : Le Chef de Division du Contentieux est chargé de notifier la décision au contribuable, dans un délai de cinq (5) jours, à dater de la réception de la présente.

Fait à Kinshasa, le

14 JUL 2026



John MUSENGIE MUNDIKOL

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "John Musengie Mundiokol".